

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3594/2531

นางสาว ขวัญใจ ผดุง วิศว
บริษัท เพชร จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 582

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 20

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 46

ลูกจ้างทำหน้าที่เลขานุการกรรมการผู้จัดการของนายจ้างทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ระหว่างเวลา 8.30 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาเป็นประจำและได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน นายจ้างมีคำสั่งให้ลูกจ้างไปทำงานเป็นพนักงานต้อนรับผู้โดยสารบนรถยนต์โดยสารและมีฐานะเป็นลูกจ้างรายวันค่าจ้างวันละ 73 บาท ต้องออกไปทำงานนอกสถานที่ในวันจันทร์ อังคาร และพุธ ตั้งแต่เวลาประมาณ 9 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาหรือกว่านั้น จึงเป็นคำสั่งเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างอันไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างโดยลูกจ้างมิได้ตกลงยินยอมด้วย คำสั่งจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าลูกจ้างกระทำผิดต่อระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างประจำของจำเลย ตำแหน่งเลขานุการกรรมการผู้จัดการ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ ไม่เป็นธรรม ขอให้จ่ายค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอก

กล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้าง ไม่เป็นธรรม กับออกไปสำคัญแสดง
การทำงานแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยมีฐานะไม่มั่นคง จึงดำเนินการทุกวิถีทางให้กิจการคงอยู่
จำเลยจึงมีคำสั่งให้โจทก์มาช่วยงานต้อนรับผู้โดยสารบนรถยนต์โดยสาร ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของงานในหน้าที่ของโจทก์เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและโจทก์เป็นผู้มีความ
สามารถเหมาะสมโจทก์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้า และออกไปสำคัญแสดงการทำงานแก่โจทก์ ค่าขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์
ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "...ฯลฯ...จำเลยอุทธรณ์ข้อต่อไปว่า ตาม
หนังสือขออนุมัติโอนพนักงานเอกสารหมาย จ.1 ไม่ใช่คำสั่งให้โจทก์เป็นเลขานุการ
ของจำเลย เพียงแต่โจทก์ทำหน้าที่เลขานุการในบริษัทกรรมสุด เจเนอรัล แอสเซมบลี
จำกัด อยู่ก่อนแล้วให้โอนไปรับเงินเดือนกับจำเลยเท่านั้น ไม่เป็นการผูกพันให้
โจทก์ต้องทำงานในตำแหน่งเลขานุการกรรมการผู้จัดการตลอดไป หากจำเลยมีความ
จำเป็นก็มีอำนาจย้ายโจทก์ให้ไปทำงานน้อยลงอันเป็นคุณแก่โจทก์ได้ คำสั่งของ
จำเลยจึงชอบด้วยกฎหมาย เมื่อโจทก์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งถึง 3 ครั้ง โจทก์จึงไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ปัญหาข้อนี้ ศาลแรงงานกลาง
ฟังข้อเท็จจริงว่าเมื่อโจทก์มาทำงานกับจำเลย โจทก์ทำหน้าที่เลขานุการกรรมการผู้
จัดการของจำเลยในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ระหว่างเวลา 8.30 นาฬิกา ถึง 17 นาฬิกา
เป็นประจำและได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน ส่วนงานใหม่นั้นโจทก์ไปเป็นพนักงาน
ต้อนรับผู้โดยสารบนรถยนต์โดยสารและมีฐานะเป็นลูกจ้างรายวัน วันละ 72 บาท
ต้องออกไปทำงานนอกสถานที่ในวันจันทร์อังคาร พุธ ตั้งแต่เวลาประมาณ 9 นาฬิกา

ถึง 18 นาฬิกา หรือกว่านั้นจากข้อเท็จจริงดังกล่าว ศาลฎีกาเห็นว่า เป็นเรื่องที่จำเลย
มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างอันไม่เป็นคุณแก่โจทก์โดยโจทก์มิได้ตกลงหรือ
ยินยอมด้วย คำสั่งของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
ดังกล่าวจะถือว่าโจทก์กระทำความผิดต่อระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของ
จำเลยหาได้ไม่ เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่
มีความผิดโจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกร้องเอาค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
จากจำเลยได้ คำพิพากษาของศาลแรงงานกลางชอบแล้วอุทธรณ์ของจำเลยทุก
ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(มานะ เพียรสนอง-จุนท์ จันทรวงศ์-สินวล คงลาม)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>